

CONTRACT DE ÎMPRUMUT Nr. 1 din 4 aprilie 2025

Compania **AIRADICAL SRL** , cu sediul în mun. Chișinău, Bubuieci, IDNO 1025600026291,

Reprezentată de către dl Pavalache Victor IDNP 2003500468820, în calitate de director general, în continuare “Împrumutat”, pe de o parte, și dl Pavalache Victor , IDNP 2003500468820, în continuare “Împrumutător”, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Împrumutătorul se obliga să acorde Împrumutatului împrumut banesc, în mărimea indicată în prezentul Contract, iar Împrumutatul se obliga să restituie aceeași sumă banescă în termenul stabilit în prezentul Contract, cu calcularea dobânzii specificate.

2. MARIMEA ÎMPRUMUTULUI ȘI ORDINEA DE ACORDARE

2.1. Suma împrumutului conform prezentului Contract constituie: **5000 lei (mdl)**

3. TERMENUL ÎMPRUMUTULUI, DOBANDA

3.1. Împrumutul se acordă pe un termen de până la trei ani de zile calendaristice.

3.2. Din momentul acordării sumelor împrumutului (resurselor creditare) și până la momentul rambursării acestora, asupra acestor sume se va calcula o dobândă în mărime de 0 % la sută din suma împrumutată, lunar, calculată și achitată după restituirea împrumutului.

3.3. Dobânda se va calcula din data acordării resurselor creditare de către Împrumutător, ce urmează să se confirme de către ambele părți printr-un act de transmitere.

3.4. Împrumutul va fi restituit la contul bancar al Împrumutătorului indicat în prezentul contract și/sau prin transmiterea acestuia a activelor societății și/sau prin alte modalități de stingere a datoriei, care nu sunt interzise de legislația Republicii Moldova.

3.5. Împrumutatul este în drept să restituie împrumutul înainte de expirarea termenelor indicate în p. 3.1. al prezentului Contract, inclusiv cu achitarea dobânzii stabilite la pct. 3.2 calculată până la momentul restituirii împrumutului.

4. RASPUNDEREA PARTILOR. FORTA MAJORA

4.1. În cazul încălcării clauzelor prezentului Contract, partea vinovată va compensa prejudiciul cauzat în ordinea prevăzută de legislația în vigoare.

4.2. Partile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor în baza prezentului Contract, dacă executarea a devenit imposibilă ca urmare a circumstanțelor de forță majoră, pe care Partea respectivă nu putea să le prevadă la momentul încheierii prezentului contract și survenirea cărora depășește limitele rezonabile ale controlului Partii, incluzând, dar nelimitându-se la calamitățile naturale, acțiunile militare, adoptarea unor acte normative obligatorii pentru Partii, greve etc. În cazul în care imposibilitatea executării ca urmare a forței majore este temporară, partea este exonerată de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor contractuale numai pentru termenul de acțiune al acestor circumstanțe.

4.3. La survenirea circumstanțelor indicate în p. 4.2., Partea respectivă este obligată să notifice cealaltă Parte în scris despre acest fapt, în termen de 2 zile de la survenire. Notificarea trebuie să conțină informații despre caracterul circumstanțelor, influența acestora asupra executării prezentului Contract, precum și durata presupusă a acțiunii acestor circumstanțe.

4.4. Daca Partea nu va respecta obligatia de notificare stabilita in p. 4.3. al prezentului Contract, ea va fi obligata sa compenseze celeilalte Parti prejudiciul astfel cauzat.

4.5. La cererea celeilalte Parti, Partea care invoca forta majora, trebuie sa prezinte in termen rezonabil certificatul de confirmare a circumstantelor de forta majora, eliberat de organul competent al tarii in care a intervenit forta majora.

5. ORDINEA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR SI DE NOTIFICARE RECIPROCA

5.1. Toate litigiile dintre parti, cu privire la care nu s-a ajuns la un acord pe calea negocierilor, sunt solutionate in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova si in instantele judecatoresti competente ale RM.

5.2. Partile au convenit ca pretentiile in baza prezentului Contract vor fi examinate de catre cealalta parte in decurs de 15 zile calendaristice din momentul receptionarii.

6. MODIFICAREA CONTRACTULUI

6.1. Clauzele prezentului Contract pot fi modificate cu acordul ambelor parti, prin intocmirea unui document scris.

6.2. Nici una dintre parti nu este in drept sa ceseze drepturile sale in baza prezentului Contract unor terti, fara acordul scris al celeilalte Parti.

7. PREVENIRI DIVERSE

7.1. Contractul intra in vigoare din momentul semnarii sale de catre Parti si este valabil pana la executarea completa a obligatiilor contractuale ale Partilor.

7.2. Toate notificările și înștiințările în legătură cu prezentul Contract vor fi efectuate în formă scrisă, prin corespondență recomandată sau prin fax. Notificările se vor considera primite de către cealaltă Parte în ziua expedierii, în cazul notificării prin fax, sau la data indicată prin stampilă postală la recepționare, în cazul notificării prin corespondență recomandată.

7.3. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

8. RECHIZITELE SI SEMNATURILE PARTILOR

ÎMPRUMUTAT

AIRADICAL SRL

mun. Chișinău, Bubuieci, str. Nouă, 4A

B.C. "MAIB" S.A., Sucursala „Ștefan cel Mare”

Cod SWIFT AGRNMD2X

IBAN MD69AG000000022516706437

c/f 1025600026291

Telefon de contact: 079655290

Email: airadical.md@gmail.com

ÎMPRUMUTĂTOR

Pavalache Victor

IDNP 2003500468820

or. Chișinău, str. Onisifor Ghibu nr 1, sc. 2, ap. 40